KYN

구현 세법 & 메커니즘 정리

Korean Tax Law Implementation Reference · 2026년 현행 기준

상속세 및 증여세법 · 소득세법 · 법인세법 · 종합부동산세법 · 조세특례제한법

01 증여세

Gift Tax — 상속세 및 증여세법 §53, §56, §41의4

과세표준 구간	세율	누진공제액	최고세율
1억 이하	10%	없음	10%
1억~5억	20%	1,000만	20%
5억~10억	30%	6,000만	30%
10억~30억	40%	1억6천만	40%
30억 초과	50%	4억6천만	50%

- 공제한도
  - 배우자: 6억원
  - 자녀·부모 (직계존비속): 5천만원
  - 손자녀 (미성년): 2천만원
  - 기타 친족: 1천만원
- 혼인·출산공제
  - 자녀에게 증여 시 +1억원 추가 공제 (2024년~ 상증법 §53의2)
- 세대생략 할증
  - 손자녀에게 직접 증여 시 산출세액 × 1.3배 할증
- 10년 합산 규정
  - 동일인으로부터 받은 증여액은 10년 이내 합산하여 공제 적용

구현	lib/tax.ts → calcGiftTax(amount, relation, priorGifts, isGenerationSkip, marriageOrBirthBonus)
로직	amount + priorGifts → 관계별 공제 차감 → calcProgressiveTax() → (손자녀면 ×1.3)

02 상속세

Inheritance Tax — 상속세 및 증여세법 §18, §19, §20, §21, §24

과세표준 구간	세율	누진공제액
1억 이하	10%	없음

1억~5억	20%	1,000만
5억~10억	30%	6,000만
10억~30억	40%	1억6천만
30억 초과	50%	4억6천만

- 기초공제: 2억원 / 일괄공제: 5억원 / 자녀공제: 1인당 5천만원
- 배우자공제: 최소 5억원 ~ 최대 30억원 (실제 상속분 × 40%)
- 미성년공제: 1천만원 × 19세까지 잔여연수
- 연로자공제: 65세 이상 1인당 5천만원
- 10년 사전증여: 10년 내 증여액 과세표준에 합산
- 상속세 개정안 (2024.12 국회 부결) — 현행 세율 50% 유지

구현 lib/tax.ts → calcInheritanceTax(totalEstate, members, priorGifts10yr)

03 양도소득세

Capital Gains Tax — 소득세법 §94, §95, §104

보유기간	세율	비고
1년 미만 보유 (단기)	50%	—
2년 미만 보유 (단기)	40%	—
2년 이상 보유 (장기)	6~45%	누진세율 적용

장기보유특별공제 (Long-term Holding Deduction)

보유기간	공제율
3년	6%
5년	10%
10년	20%
15년	30%

- 기본공제: 250만원 (매년 양도분 합산)

구현 lib/tax.ts → calcCapitalGainsTax(asset)

04 종합부동산세

Comprehensive Real Estate Tax — 종합부동산세법 §8, §9

- 기본공제: 9억원 / 1세대 1주택: 12억원
- 공정시장가액비율: 60%

2주택 이하 세율표

과세표준	세율
3억 이하	0.5%
3억~6억	0.7%
6억~12억	1.0%
12억~25억	1.3%
25억~50억	1.5%
50억~94억	2.0%
94억 초과	2.7%

3주택 이상 세율표

과세표준	세율
3억 이하	0.5%
3억~6억	0.7%
6억~12억	1.0%
12억~25억	2.0%
25억~50억	3.0%
50억~94억	4.0%
94억 초과	5.0%

구현 lib/tax.ts → calcComprehensiveRealEstateTax(assets, isCorpOwned, isMultiHouse)

05 임대소득세

Rental Income Tax — 소득세법 §14, §64의2

- 연 임대소득 2천만원 이하: 분리과세 14% vs 종합과세 중 유리한 방식 선택
- 연 임대소득 2천만원 초과: 다른 소득과 합산하여 종합과세 (6~45% 누진)

구현 lib/tax.ts → calcRentalIncomeTax(annualRent, otherIncome)

06 법인세

Corporate Tax — 법인세법 §55 (2026년 귀속)

과세표준 구간	세율	누진공제액
2억 이하	10%	—
2억~200억	20%	2,000만
200억~3,000억	22%	4억2,000만
3,000억 초과	25%	70억2,000만

- 지방소득세 10% 별도 부과 (법인세액의 10%)

구현 lib/tax.ts → calcCorporateTax(taxableIncome)

07 소득세

Income Tax — 소득세법 §55

과세표준 구간	세율	누진공제액
1,400만 이하	6%	—

1,400만~5,000만	15%	126만
5,000만~8,800만	24%	576만
8,800만~1.5억	35%	1,544만
1.5억~3억	38%	1,994만
3억~5억	40%	2,594만
5억~10억	42%	3,594만
10억 초과	45%	6,594만

구현 lib/tax.ts → calcIncomeTax(income)

08 가족간 차용증

Family Loan Agreement — 상증법 §41의4

- 적정이자율: 4.6% (세법상 기준금리)
- 비과세 한도: 적정이자와 실제이자의 차액이 연 1천만원 미만이면 증여세 없음
- 무이자 대출 한도: 1천만원 ÷ 4.6% ≈ 2억 1,739만원

구현 lib/tax.ts → calcFamilyLoanAnalysis(principal, actualRatePct, relation, priorGifts)

09 법인전환 절세효과

Corporate Conversion Tax Benefit — 조특법 §32, §119

- 취득세 경감: 부동산 시가 × 4% × 50% = 실효세율 2% (~2027년 12월까지)
- 양도세 이월과세: 현물출자 시 양도소득세를 법인 매각 시점으로 이연
- 임대소득 분산: 법인세율(10~25%)로 과세 후 배당·급여로 분산 가능

구현 lib/tax.ts → calcCorpConversionBenefit(rentalIncome, ceoSalary, otherIncome, assets)

10 자산 성장 시뮬레이션

Asset Growth Simulation —

거시변수	설명	비고
base_rate_pct	기준금리 (%)	시장 연동
rate_shock_pct	금리 충격 시나리오 (%)	스트레스 테스트
apt_growth_pct	아파트 연간 상승률 (%)	지역별 시나리오
land_growth_pct	토지 연간 상승률 (%)	—
commercial_growth_pct	상업용 부동산 상승률 (%)	—
inflation_pct	물가상승률 (%)	실질수익 보정

구현 lib/tax.ts → projectAssetValue(asset, years, macro)

11 LTV / DSCR 리스크 지표

Risk Metrics —

지표	산식	안전기준	함수
LTV (Loan-to-Value)	총부채 ÷ 총자산가치 × 100	40% 이하 (안전)	calcLTV(assets)
DSCR (Debt Service Coverage)	임대수익 ÷ 연간이자	1.5x 이상 (안전)	calcDSCR(assets)

12 PCI 역산 (세무조사 리스크)

PCI Analysis — Tax Audit Risk —

- 출처불명액 = 재산증가액 + 소비지출 − 신고소득

출처불명액	위험등급	대응
1억 미만	초록 (안전)	세무조사 가능성 낮음
1억~5억	노랑 (주의)	소명 자료 준비 권고
5억 이상	빨강 (위험)	세무조사 개시 가능성 높음

구현 lib/tax.ts → calcPCI(assetIncrease, consumption, reportedIncome)

13 현금흐름 분석

Annual Cash Flow Analysis —

- 순현금흐름 = 임대수익 − 보유세 − 대출이자 − 임대소득세

구현 lib/tax.ts → calcAnnualCashflow(assets, macro, rateShock)

14 자금출처 소명

Fund Source Verification —

- 취득자금의 80% 이상 소명 필요 (국세청 기준)
- 소명 부족액 → 증여 추정으로 증여세 과세
- 소명 가능 자료: 급여, 사업소득, 대출, 기존 재산 처분액, 증여받은 금액 등

구현 lib/tax.ts → calcFundSourceSoMyung(acquisitionCost, soMyungPossible)

주요 참고 법령 상속세 및 증여세법 · 소득세법 · 법인세법 · 종합부동산세법 · 조세특례제한법

세법 기준 2026년 현행 기준 / 상속세 개정안 2024.12 국회 부결 — 세율 50% 유지

면책 고지 본 문서는 참고용이며 개별 세무·법률 조언을 대체하지 않습니다.